SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3317207 - SP (2026/0272580-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	CLEYTON SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO	:	NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLEYTON SANTANA DE SOUZA em face da decisão que inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fls. 333/334):

> *DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.*
> *1. Apelante condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 180, "caput", do CP, por ter conduzido, em proveito próprio, o veículo Honda/CR-V, de placas originais GEN-5566, mas que ostentava as placas EZT-1247, sabendo tratar-se de produto de crime.*
> *2. Recurso defensivo: (i) reconhecimento da nulidade das provas acostadas aos autos devido à ilegalidade da atuação dos policiais militares, que, alegadamente, abordaram o apelante e submeteram-no ao procedimento de busca pessoal sem que houvessem fundadas suspeitas; (ii) absolvição por insuficiência de provas demonstrativas da ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.*
> *3. O procedimento de busca pessoal foi justificado na existência de fundadas suspeitas ocasionadas por um comportamento objetivamente suspeito do apelante, inexistindo quaisquer indícios de que as diligências tenham sido realizadas por perseguição pessoal ou critérios discriminatórios.*
> *4. Preliminar rejeitada.*
> *5. A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório.*
> *6. No crime de receptação, tendo o sido o bem apreendido em poder do réu, incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP (STJ. AgRg no AREsp n. 2.795.204/SP HC n. 366.639/SP. AgRg no HC 331.384/SC), o que não ocorreu no caso em análise.*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: b4005d6a-2ed2-4072-816b-ef990f79ee5f

7. A pena atribuída ao apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento foram determinados com equilíbrio e justiça, não havendo razão alguma para a sua alteração de ofício.
8. Embora a reincidência do apelante não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, pois, no bojo do processo caracterizador da reincidência, ele foi beneficiado pela medida e a descumpriu injustificadamente.
9. Recurso desprovido.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 349/353), fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a defesa alega violação dos arts. 244 e 156 do Código de Processo Penal e 44, § 3º, do Código Penal, e indica dissídio jurisprudencial.

Sustenta, de início, a nulidade da abordagem e da busca pessoal, porque fundadas exclusivamente no "nervosismo" do recorrente, sem elemento objetivo e concreto anterior à diligência, e, por conseguinte, das provas dela derivadas.

Subsidiariamente, afirma que o acórdão inverteu indevidamente o ônus da prova, presumindo o dolo a partir da mera posse do veículo, quando caberia à acusação demonstrar a ciência da origem ilícita do bem, e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo.

Alternativamente, sustenta que a reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e que a negativa, fundada no descumprimento de pena restritiva imposta em processo diverso, criou requisito não previsto em lei.

O recurso especial foi inadmitido às e-STJ fls. 369/373. Agravo em recurso especial interposto às e-STJ fls. 377/383.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo, às e-STJ fls. 411/412.

É o relatório. **Decido**.

Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da decisão agravada, conheço do agravo.

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade consignando que *"a abordagem do apelante e a sua submissão ao procedimento de busca pessoal foi embasada em fundadas suspeitas dos policiais militares, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, visto que ele demonstrou nervosismo visível e anormal diante da presença policial*" (e-STJ fl. 335).

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: b4005d6a-2ed2-4072-816b-ef990f79ee5f

O relato do policial militar Rafael Soares, adotado pelo acórdão, confirma que o nervosismo foi a única razão da diligência. Durante patrulhamento de rotina, o agente visualizou o veículo e "*observou que o condutor demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, motivo pelo qual decidiu pela abordagem*" (e-STJ fl. 339). Somente depois da abordagem, com a vistoria do automóvel, é que os policiais constataram as irregularidades nos sinais identificadores e, pela consulta ao número do chassi, o registro de furto (e-STJ fls. 338/339).

A moldura fática, portanto, está expressamente delineada no acórdão recorrido, e a controvérsia, qual seja, saber se o nervosismo do condutor, isoladamente, configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, é de natureza jurídica, dispensando o revolvimento de provas.

Nesse cenário, a conclusão da Corte estadual destoa da orientação desta Corte Superior, segundo a qual "*a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP*" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022, citado no AgRg no REsp n. 2.219.280/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025).

Em hipótese análoga, igualmente relativa à receptação de veículo descoberta a partir de abordagem motivada pelo nervosismo do agente, a Quinta Turma assim decidiu:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. RELAÇÃO CAUSAL OBJETIVA ENTRE A BUSCA PESSOAL NULA E AS PROVAS DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.*
> *I. CASO EM EXAME*
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da defesa para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, declarar ilícitas as provas derivadas e absolver o réu do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), nos termos do art. 386, II, do CPP.*
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
> *2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada com base apenas em nervosismo do abordado e no transporte de galão de combustível vazio configura fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial e, consequentemente, a validade das provas obtidas.*
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
> *3. Como é cediço, este Tribunal Superior, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A fundada suspeita deve estar lastreada em elementos objetivos e justificada a partir de dados concretos, não se confundindo com a mera*

impressão subjetiva dos agentes acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas.
4. No caso dos autos, como identificou o MPF, a justificativa da abordagem se limitou à alegação de que o agente estava nervoso e estava carregando um galão de combustível vazio, sem a descrição mínima dos elementos objetivos e concretos acerca do comportamento do agravante, circunstância essa que não preenche os requisitos mínimos estabelecidos nos artigos 240, § 2º, e 244, do CPP. O nervosismo do indivíduo e o transporte de objeto lícito, como galão de combustível vazio, não constituem, por si sós, circunstâncias aptas a justificação da abordagem policial.
5. A nulidade da busca pessoal impacta diretamente nos achados subsequentes, pois a localização do veículo decorreu diretamente da abordagem pessoal, não havendo como se comprovar a ocorrência do delito de receptação sem que tivesse sido realizada a abordagem.
6. À míngua de elementos objetivos e concretos que pudessem configurar a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, é de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, e, por conseguinte, da nulidade da condenação, ante a insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: A busca pessoal somente é válida quando fundada em elementos concretos e objetivos que indiquem a posse de objeto ilícito, não sendo suficiente nervosismo ou circunstâncias genéricas. A ausência de fundada suspeita torna ilícitas a busca pessoal e as provas dela derivadas, impondo a nulidade dos atos subsequentes. A descoberta posterior de crime em razão da busca pessoal não convalida a ilegalidade da abordagem inicial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 573, § 1º, e 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.168.449/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 966.210/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2025.
(AgRg no AREsp n. 2.989.768/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2026, DJEN de 19/5/2026.)

Na mesma linha, a Quinta Turma reafirmou que *"a percepção de volume no bolso e o alegado nervosismo, sem descrição concreta de objetos referidos no art. 244 do CPP, revelam subjetivismo policial e não configuram justa causa para medida invasiva*" e que "*a constatação posterior de situação de flagrância não convalida busca pessoal realizada sem fundamentos objetivos que indiquem posse de corpo de delito"* (AgRg no AREsp n. 3.146.648/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 29/6/2026).

No caso, a diligência não foi precedida de nenhum elemento objetivo além da impressão dos policiais sobre o nervosismo do condutor. A falta de documentos do veículo, as versões apresentadas pelo recorrente e as irregularidades nos sinais identificadores só vieram a ser conhecidas depois da abordagem, e a constatação posterior

do flagrante não convalida a medida. Como a descoberta do veículo adulterado e do registro de furto decorreu diretamente da abordagem ilegal, são ilícitas as provas dela derivadas, e, sem elas, não subsiste a condenação.

Reconhecida a nulidade e absolvido o recorrente, ficam prejudicadas as demais teses do recurso especial, relativas à violação dos arts. 156 do Código de Processo Penal e 44, § 3º, do Código Penal, bem como a alegação de dissídio jurisprudencial.

Diante do exposto, **conheço** do agravo para **dar provimento** ao recurso especial, a fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial e das que delas derivaram e absolver CLEYTON SANTANA DE SOUZA da imputação do art. 180, *caput*, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Intimem-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: b4005d6a-2ed2-4072-816b-ef990f79ee5f